

한전KPS(주) 상임감사

시 정 요 구

일련번호 2024-▽▣♣▲♠-010

제 목 주민세 종업원분 납부 업무 부적정

관계부서 ▽▣♣▲♠

조치부서 ▽▣♣▲♠

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 「지방세법」 제84조의2(과세표준) 내지 제84조의7(신고의무)에 따라 주민세 종업원분 관련 업무를 처리하고 있으며, 각 사업소는 매월 소속 직원의 급여총액을 과세표준으로 하여 주민세 종업원분을 해당 지방자치단체에 신고·납부하고 있다.

2. 판단기준

「지방세법」 제84조의2(과세표준)과 제84조의3(세율)에 따르면 주민세 종업원분의 과세표준은 종업원에게 지급한 그 달의 급여 총액으로 하며, 표준 세율은 종업원 급여 총액의 1천분의 5로 산정하도록 되어 있다.

한편, 같은 법 시행령 제78조의2(종업원의 급여총액 범위)에 따르면 육아휴직을 한 종업원이 그 육아휴직 기간 동안 받는 급여와 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 종업원이 직무 복귀 후 1년 동안 받는 급여는 급여총액 범위에서 제외하도록 되어 있다.

따라서, 각 사업소 급여 담당 부서는 매월 주민세 종업원분을 신고하여 납부할 때, 종업원의 급여 총액 범위 제외 대상을 면밀히 확인 후 신고함으로써 주민세 종업원분이 과오 납부되지 않도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ▽▣♣▲♠의 주민세 종업원분('22년 1월 ~ '23년 12월 귀속분) 신고, 납부 내역을 점검한 결과, 육아휴직자 8명이 육아휴직 기간 동안 받은 급여와 6개월 이상 계속하여 육아휴직을 한 직원 3명이 복귀 후 1년 동안 받은 급여를 과세표준에서 제외하고 신고하여야 했음에도 [표]와 같이 신고 제외 대상 금액 234,511천 원을 포함하여 과다 신고하였다. 또한, '22년 11월 귀속분 주민세 종업원분 신고, 납부 시에는 신고 대상 금액 산출에 활용하던 엑셀 양식 오류를 사유로 신고 대상 일용직 급여의 일부 금액 19,505천 원을 포함하지 않은 채로 과소 신고하였다. 이에, 감사대상기간 동안 총 1,075천 원을 과오납부하였음이 확인되었다.

[표] ▽▣♣▲♠ 주민세 종업원분 과오납부 내역(육아휴직자 급여 등)

(단위 : 원)

귀속연월	담당자	신고 제외 대상 인원*	제외 대상 급여 (과다 신고금액)	신고 대상 급여 (과소 신고금액)	주민세 산정금액** (과오 납부금액)	비고
'22년 4월	○☒▽	1	3,845,110	-	19,220	
'22년 5월	○●■	1	3,895,110	-	19,470	
'22년 6월	○●■	3	14,120,720	-	70,600	
'22년 7월	◆○▨	2	6,522,725	-	32,610	
'22년 8월	◆○▨	2	8,681,050	-	43,400	
'22년 9월	◆○▨	3	12,274,880	-	61,370	
'22년 10월	◆○▨	2	9,139,105	-	45,690	
'22년 11월	◆○▨	2	9,868,286	△19,504,520	△48,180	일용직 급여 일부 신고누락
'22년 12월	◆○▨	4	22,338,815	-	111,690	
'23년 1월	◆○▨	3	14,581,265	-	72,900	
'23년 2월	▽◆○	3	18,233,000	-	91,160	
'23년 3월	▽◆○	3	12,342,000	-	61,710	
'23년 4월	▽◆○	2	12,420,540	-	62,100	

귀속연월	담당자	신고 제외 대상 인원*	제외 대상 급여 (과다 신고금액)	신고 대상 급여 (과소 신고금액)	주민세 산정금액** (과오 납부금액)	비고
'23년 5월	▽◆○	2	10,622,160	-	53,110	
'23년 6월	▽◆○	3	21,296,525	-	106,480	
'23년 7월	○●■	1	4,816,160	-	24,080	
'23년 8월	○●■	1	4,816,160	-	24,080	
'23년 9월	○●■	4	9,563,900	-	47,810	
'23년 10월	○●■	1	6,876,710	-	34,380	
'23년 11월	○●■	1	5,406,610	-	27,030	
'23년 12월	○●■	6	22,850,605	-	114,250	
합 계			234,511,436	△19,504,520	1,074,960	

* 신고 제외 대상 인원 : 육아휴직자, 6개월 이상 계속하여 육아휴직 후 직무 복귀 1년 이내인 자

** 주민세 산정금액 = 지급급여×1천분의 5

자료 : 감사대상부서(▽■♣▲♠) 제출자료 재구성

관계부서 등 의견 ▽■♣▲♠는 주민세 종업원분 납부 업무가 부적정하였음을 인정했고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무처리에 만전을 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ▽■♣▲♠장은

- ① 과오납부한 주민세 종업원분 1,075천 원에 대해 환급받을 수 있도록 경정청구하여 주시고, (경정청구)
- ② 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)